

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 281/2536

นายบุญ เกษมราษฎร์

โจทก์

นางนวลจันทร์ เพียรชนะ

จำเลย

นายระดม เกื่อนนาดี ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ที่ได้กล่าวอ้างว่า การที่จำเลยนำสืบว่า นางอนงค์ เป็นผู้กู้เงินโจทก์โดยจำเลยลงชื่อเป็นผู้กู้ให้โจทก์แทน นั้น ขัดกับคำให้การ ต่อสูคดีของจำเลยที่ว่าสัญญากู้ปลอมที่โจทก์กับนางอนงค์ สมคบกันทำขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จะรับฟังพยานของจำเลย ได้หรือไม่ ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และการที่จำเลย สืบพยานบุคคลแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร นั้น จะเป็นการ สืบพยานบุคคลแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารตามที่โจทก์อ้างหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวนี้อีกเป็นข้อกฎหมายเช่นกัน ฎีกาของโจทก์ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 248ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โปรดมีคำสั่งให้ รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออนุญาตยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 69)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

1. ฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลยนำสืบว่านางอนงค์เป็นผู้กู้ยืมเงินโจทก์ โดยจำเลยลงชื่อเป็นผู้กู้ให้โจทก์แทนขัดกับคำให้การต่อสู้คดีของจำเลยว่าสัญญากู้ยืมที่โจทก์กับนางอนงค์สมคบกันทำขึ้น พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักพอจะรับฟังได้ คดีต้องฟังตามที่โจทก์นำสืบมา ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้ว

2. ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลยให้การต่อสู้ว่าเอกสารหมายเลข จ.1 ปลอมแต่กลับนำพยานบุคคลสืบหักล้างเอกสารหมายเลข จ.1 ว่าไม่ได้รับเงินกู้ เป็นการนำพยานบุคคลสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารนั้น ปรากฏข้อเท็จจริง ในสำนวนว่า จำเลยให้การไว้ด้วยว่า จำเลยไม่เคยรับเงินกู้ ไปจากโจทก์ จำเลยจึงมิได้นำพยานบุคคลสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลง เอกสาร ฎีกาของโจทก์เป็นการค้าน ข้อเท็จจริง เป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว เช่นกัน ให้ยกคำร้องของโจทก์

2. ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลยให้การต่อสู้ว่าเอกสารหมายเลข จ.1 ปลอมแต่กลับนำพยานบุคคลสืบหักล้างเอกสารหมายเลข จ.1 ว่าไม่ได้รับเงินกู้ เป็นการนำพยาน

บุคคลสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารนั้น ปรากฏข้อเท็จจริง ในสำนวนว่า จำเลย
ให้การไว้ด้วยว่า จำเลยไม่เคยรับเงินกู้ ไปจากโจทก์ จำเลยจึงมิได้นำพยานบุคคลสืบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เอกสาร ฎีกาของโจทก์เป็นการค้าน ข้อเท็จจริง เป็นปัญหา ข้อ
เท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว เช่นกัน ให้ยกคำร้องของ
โจทก์

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>